



الحماية الجنائية لحق الانسان في بيئة نظيفة

2024/2025

2024/2025

2024/2025

دكتور

محمود احمد طه

استاذ ورئيس قسم القانون الجنائي

وكيل حقوقا طنطا لتنمية البيئة وخدمة المجتمع

2006



2024/2025

عرض البيئة لمزيد من
التى لم نك نسمع عنها



وقد ساعد على تفاقم مشكلة تلوث البيئة الثورة العلمية والتكنولوجيا بضخامتها وشموليتها التي نشهد ونلمس آثارها كل يوم ، وكذلك الاستعمال الخاطئ لبعض المواد في مجال الزراعة بصفة خاصة ، فضلا عن الأضرار الفادحة التي ألحقتها الحروب بالبيئة .

ويقصد بالبيئة كما ورد فى المادة الأولى من قانون البيئة رقم 4 لسنة 1996 " المحيط الحيوي الذي يشمل الكائنات الحية و ما يحتويه من مواد و ما يحيط بها من هواء و ماء و تربة وما يقيمه الانسان من منشآت " وفقا لهذا التعريف فان اصطلاح البيئة ينصرف الى البيئة العامة التى تشمل : المحيط الأرضى والذى يشمل كل ما على الأرض من يابس أى الجبال والهضاب والأرض وما بها من أترربة . والمحيط المائى أى ما على الأرض ^{2024/2025} ^{2024/2025} من مسطحات مائية أيا كانت : محيطات ، بحار ، أنهار ، وبحيرات . والمحيط الهوائى أو الجوى الذى يشمل الهواء الخارجى و هواء الأماكن العامة المغلقة و شبه المغلقة .

2024/2025

بينما يقصد بتلوث البيئة وفقا لنص المادة الأولى البند السابع " أي تغيير في خواص البيئة مما قد يؤدي بطريق مباشر أوغير مباشر إلى الإضرار بالكائنات الحية أو المنشآت أو يؤثر على ممارسة الإنسان لحياته الطبيعية.

ومن هذا التعريف يتضح لنا أن التلوث له عناصر ثلاثة :

الأول : حدوث تغيير فى البيئة : وهذا التغيير تبدأ معالمه بحدوث اختلال بالتوازن الفطرى أو الطبيعى فى عناصر البيئة ومكوناتها .

الثانى : وجود يد خارجية وراء هذا التغيير : وهذه اليد غالبا ما تكون عمل الانسان مثل التلوث الصناعى ، وأحيانا تكون هذه اليد القضاء والقدر كالكوارث الطبيعية .



والثالث : أن يكون من شأن ذلك التغيير احداث تلوث بالبيئة : يتمثل في القضاء على بعض المكونات والعناصر الطبيعية للبيئة واللازمة لحياة الانسان وسائر الكائنات الأخرى.

وازاء خطورة تلوث البيئة على الانسان بصفة خاصة والطبيعة بصفة عامة حرص المشرع على اقرار حماية جنائية للبيئة من التلوث . وتتمثل هذه الحماية في نوعين : حماية موضوعية وأخرى اجرائية :-

الحماية الجنائية الموضوعية : تستهدف تتبع الأنشطة ذات العلاقة بالمصلحة المراد حمايتها ، وذلك بتجريم كل ما من شأنه التعدى على حق الانسان فى أن يعيش فى بيئة نظيفة ، وفرض عقوبة على كل من تتسبب فى تلويث البيئة .

2024/2025

2024/2025

2024/2025

بينما تستهدف **الحماية الجنائية الاجرائية** تقرير ميزة اجرائية تأخذ شكل استثناء على انطباق كل أو بعض القواعد الاجرائية العامة فى حالات خاصة يستلزم تحقيق المصلحة فيها تقرير تلك الميزة ، وذلك اما بإستبدال قاعدة اجرائية بأخرى ، أو بتعليق انطباق القاعدة الاجرائية على قيد أو شرط ، واما أخيرا بتعديل مضمون القاعدة الاجرائية بما من شأنه تمكين الدولة من ممارسة سلطتها في العقاب .

وبإستطلاع قانون البيئة رقم 4 لعام 1994 نجد أنه قد اشتمل على قسمين : الأول تناول القواعد الموضوعية للتجريم البيئى ، بينما يتعلق القسم الثانى بالقواعد الاجرائية ومدى سلطات مأمور الضبط القضائى فى مواجهة الجرائم البيئية . وسوف نقصر تناولنا لموضوع الحماية الجنائية لحق الانسان في بيئة نظيفة خالية من التلوث على جانبها الموضوعي دون



الاجرائي من خلال ثلاثة مطالب نستعرض في الأول : جرائم تلوث البيئة البرية ، وفي الثاني تلوث البيئة الهوائية ، وفي الثالث تلوث البيئة المائية :-

المطلب الأول

جرائم تلوث البيئة البرية

تتعلق البيئة البرية باليابس وهو ما يعرف بالاقليم البرى . وقد جرم المشرع العديد من الأفعال التى تحدث تلوثا للبيئة البرية . رغبة منه فى اضعاف الحماية الجنائية الموضوعية لحق الانسان في بيئة نظيفة خالية من التلوث . فإذا استطلعنا نصوص قانون البيئة رقم 4 لعام 1994 للمسنا العديد من الجرائم فى هذا المجال تتعلق بالمواد والنفايات الخطرة فى المواد (2024/2025 2024/2025) 29 الى 33) من هذا القانون .

2024/2025

وتتمثل المواد الخطرة فى المبيدات والمخصبات الزراعية ، والمبيدات الحشرية المنزلية ، والنفايات التى يصدر عنها اشعاعات مؤينة . ويقصد بهذه الأخيرة وفقا لما عرفته المادة الأولى الفقرة الثانية من القانون رقم 59 لعام 1960 بشأن تنظيم العمل بالاشعاعات المؤينة والوقاية من أخطارها " أية اشعاعات منبعثة من المواد ذات النشاط الاشعاعى أو من الآلات كأجهزة اكس أو رونتجن والمفاعلات والمعجلات وسائر الاشعاعات الأخرى".

بينما تتمثل النفايات الخطرة فى نوعين : نفايات اشعاعية ، والقمامة. وتشمل النفايات الاشعاعية : نفايات عسكرية مثل الأسلحة النووية ، ونفايات مدنية مثل توليد الكهرباء ودفن النفايات . فى حين تشمل القمامة مخلفات النشاط الانسانى فى حياته اليومية المنزلية منها والطبية .

وإذا تفحصنا المعالجة التشريعية الجنائية للمواد والنفائات الخطرة أمكننا تحديد صور الحماية الجنائية فى : تجريم تداول المواد والنفائات الخطرة بغير ترخيص من الجهة الادارية المختصة (م 29) ، ادارة المواد والنفائات الخطرة بالمخالفة لشروط الترخيص (م 30) ، اقامة منشآت معالجة النفائات الخطرة دون ترخيص من الجهة الادارية المختصة ، أو بالمخالفة لشروط الترخيص المحددة بمعرفة وزير الإسكان (م 31) ، استيراد النفائات الخطرة أو السماح بدخولها أو مرورها فى الأراضى المصرية ، أو السماح بغير تصريح للسفن التى تحمل النفائات الخطرة بالمرور فبالبحر الاقليمى أو المنطقة البحرية الاقتصادية المصرية (م 32) ، عدم اتخاذ القائمين على انتاج أو تداول المواد الخطرة للاحتياطات المقررة لضمان عدم الاضرار بالبيئة ، وأخيرا عدم الاحتفاظ بسجل للمخلفات وكيفية التخلص منها والجهات المعنية باستلامها (م 33) .

الفرع الأول

جنايات تلوث البيئة الأرضية بالمواد والنفايات الخطرة

جـرم المشرع تداول المواد والنفايات الخطرة دون ترخيص فى المادة (29) 2023/2025
(من قانون البيئة لنصها على أنه " يحظر تداول المواد والنفايات الخطرة
بغير ترخيص من الجهة الإدارية المختصة . وتبين اللائحة التنفيذية لهذا
القانون إجراءات وشروط منح الترخيص والجهة المختصة بإصداره ."
وهذه الجريمة شأنها شأن أى جريمة أخرى لها ركنين:مادى ومعنوى ،
فضلا عن عنصر مفترض لها :-

العنصر المفترض :

محل الجريمة : يشترط أن يقع النشاط الإجرامي على المواد والنفايات الخطرة . وقد سبق أن أوضحنا المقصود بكل من المواد والنفايات لذا نحيل إليها منعا للتكرار .



كما يشترط عدم صدور ترخيص من الجهة الإدارية المختصة : اشترط
المشرع كى يعد التداول للمواد والنفائات الخطرة نشاطا إجراميا لهذه الجريمة
ألا يكون قد صدر ترخيصا من الجهة الإدارية المختصة .
ووفقا لنص المادة (27) من اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، فان
الترخيص الذى تمنحه الجهة الإدارية المختصة لا يجوز أن تزيد مدته على
خمس سنوات قابلة للتجديد.

الركن المادى :

يتجسد الركن المادى لهذه الجريمة فى السلوك الاجرامى ، دون تطلب
نتيجة إجرامية لهذا السلوك ، ومن ثم لا محل لعلاقة السببية . والسلوك
الاجرامى لهذه الجريمة هو التداول للمواد أو النفائات الخطرة .
بالتداول كما عرفه المشرع فى المادة الأولى البند العشرين " كل ما يؤدى الى
تحريكها بهدف جمعها أو نقلها أو تخزينها أو معالجتها أو استخدامها " .

ووفقا لهذا التعريف فان تداول المواد والنفائات الخطرة قد يتخذ صورة
التجميع لهذه المواد والنفائات الخطرة فمجرد التجميع لهذه المواد يشكل
السلوك الاجرامى . وقد يتخذ صورة النقل فمجرد نقل هذه المواد من مكان
لآخر يرتكب السلوك الاجرامى لهذه الجريمة . كما قد يتخذ صورة التخزين
لهذه المواد . وكذلك قد يتخذ صورة المعالجة لهذه المواد . وجميع صور
النشاط الاجرامى هذه تقع بمجرد ارتكابها فى حد ذاتها ولو لم يتم استعمالها
فيما أعدت من أجله .

بينما الصورة الأخيرة للنشاط الاجرامى لهذه الجريمة فتتعلق باستعمال
المواد والنفائات الخطرة فيما أستعملت من أجله ولو كان الذى قام بمعالجتها
أو بتجميعها أو بتخزينها أو بنقلها شخص أو أشخاص آخريين فكل من
ارتكب أى من هذه الأنشطة يعد مرتكبا للسلوك الاجرامى لهذه الجريمة .



الركن المعنوي :

المشرع لم يعاقب على النشاط الاجرامى لهذه الجريمة الا اذا اتخذ صورة عمدية . والقصد الجنائي المطلوب هنا هو القصد الجنائي العام ، دون تطلب قصد جنائي خاص . أى أن القصد الجنائي لهذه الجريمة يتوافر بمجرد توافر عنصرى القصد الجنائي العام : العلم والإرادة .

ويتوافر عنصر العلم متى كان من قام بتداول المواد أو النفايات الخطرة على علم بطبيعة هذه المواد ، وأن يعلم بطبيعة السلوك الذى ارتكبه ، وبعدم صدور تصريح له من الجهة الإدارية المختصة له بهذا النشاط . وعليه اذا انتفى علمه بأى من هذه العناصر الجوهرية انتفى عنصر العلم وبالتبعية انتفى القصد الجنائي . ومن المعروف وفقا للقواعد العامة أنه لا عقاب ^{2024/2025} ^{2024/2025} اثم جنائي .

2024/2025

وفيما يتعلق بعنصر الارادة فيشترط أن يكون ارتكابه للنشاط الاجرامى لهذه الجريمة كان بإرادته الحرة الواعية . ومن ثم اذا أكره على ارتكاب سلوكه هذا انتفى عنصر الاراده ومن ثم انتفى القصد الجنائي ، ولم نعد بصدد جريمة تداول المواد والنفايات الخطرة دون تصريح من الجهة الإدارية المختصة .

العقوبة :

وفقا لنص المادة (88) من قانون البيئة يعاقب مرتكب هذه الجريمة بالسجن بما لا يقل عن خمس سنوات وغرامة لا تقل على عشرين ألف جنيه ولا تزيد على أربعين ألف جنيه .

وطالما لم يحدد المشرع الحد الأقصى لعقوبة السجن فان القاضى يملك توقيع عقوبة السجن حتى خمسة عشر سنة باعتبارها الحد الأقصى لعقوبة



السجن . كما يتضح لنا من هذا النص أن القاضى يوقع عقوبتى السجن والغرامة معا وليس له حق الاختيار بينهما .

2- تجريم استيراد النفايات الخطرة أو السماح بدخولها أو مرورها فى الأراضى المصرية أو السماح بغير تصريح للسفن التى تحمل النفايات الخطرة بالمرور فى البحر الاقليمى أو المنطقة البحرية الاقتصادية المصرية الخاصة.

جرم المشرع استيراد النفايات الخطرة أو بموجب المادة 32 من قانون البيئة . وهذه الجريمة شأن أى جريمة أخرى لها ركنين : مady ومعنوى ، فضلا عن عنصر مفترض 2024/2025 ونظرا لأن العنصر المفترض هنا لا يعنى 2024/2025 عنه فى الجريمة السابقة فإننا نحيل إليه منها من التكرار ، باستثناء اختلاف بينهما يتعلق بالتصريح الصادر من الجهة الإدارية المختصة فليس له محل فى تجريم استيراد النفايات الخطرة أو السماح بإدخالها أو بمرورها فى أرض جمهورية مصر العربية ، على عكس السماح بمرور السفن التى تحمل النفايات الخطرة اذ يجوز التصريح بذلك من الجهة الادارية المختصة .

الركن المادى :

نظرا لأن هذه الجريمة شكلية ، فان المشرع يعاقب على مجرد ارتكاب النشاط الاجرامى دون تعليق ذلك على ترتب نتيجة إجرامية لهذا السلوك ، و بالتبعية لا يتطلب علاقة سببية .

ويتجسد النشاط الاجرامى لهذه الجريمة فى أحد الأفعال الآتية :-

استيراد النفايات الخطرة : يقصد بفعل الاستيراد هنا : جلب النفايات الخطرة من خارج جمهورية مصر العربية ، وإدخاله الى أرض مصر . ويعد فعل الاستيراد قد تم بمجرد تجاوز هذه المواد الخط الجمركي . ويقصد بالخط



الجمركى الحدود السياسية الفاصلة بين جمهورية مصر العربية والدول المجاورة لها.

السماح بدخول النفايات الخطرة الاقليم المصرى : فمجرد الاذن لهذه المواد بالدخول الى الأراضى المصرية يرتكب النشاط الاجرامى لهذه الجريمة .

السماح بمرور النفايات الخطرة فى الأراضى المصرية : المشرع عاقب على مجرد السماح للنفايات الخطرة بالعبور عبر الأراضى المصرية الى دولة أخرى . فهنا لم يتم استيراد هذه النفايات ، وكل ما ارتكب هو السماح بمرورها الى دولة أخرى عبر الأراضى المصرية .

وتجريم المشرع لهذه الأفعال تجريما مطلقا أى لا يجوز منح ترخيص 2024/2025 بذلك ، على عكس صورة النشاط الإجرامى التالية ، فيجوز الترخيص به متى كان صادرا من الجهة الإدارية المختصة .

2024/2025

السماح بمرور السفن التى تحمل النفايات الخطرة فى البحر الاقليمى أو فى المنطقة البحرية الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية : يقصد بالسفينة وفقا لنص المادة الأولى البند الثلاثين من قانون البيئة " أى وحدة بحرية عائمة من أى طراز أو تسير فوق الوسائد الهوائية أو المنشآت المغمورة ، وكذلك كل منشأ ثابت أو متحرك يقام على السواحل أو سطح المياه بهدف مزاوله نشاط تجارى أو صناعى أو سياحى أو علمى " .

والسفينة وفقا لهذا المعنى يستوى أن تكون حكومية أو أهلية ، كما يستوى أن تكون السفينة الحكومية حربية أو مدنية . وقد أوضحت نفس المادة فى البند التالى المقصود بالسفن الحربية " هى كل سفينة تابعة للقوات المسلحة لدولة ما وتحمل العلامات الخارجية المميزة لها وتكون تحت قيادة ضابط معين رسميا من قبل حكومة الدولة ويشغلها طاقم خاضع لضوابط الانضباط



العسكري بها " . كما عرف السفينة الحكومية فى نفس المادة البند التالى " هى السفينة التى تملكها الدولة وتقوم بتشغيلها أو استخدامها لأغراض حكومية وغير تجارية " .

ويشترط أن يكون السماح للسفينة التى تحمل النفايات الخطرة فى البحر الاقليمى ،والذى يقصد به المنطقة البحرية التى تدخل فوالقليم المصرى ، وهى عبارة عن مساحة 12ميل بحرى بدءا من الشواطىء البحرية للدولة . أوفى المنطقة البحرية الاقتصادية وهى منطقة تبدأ بنهاية البحر الاقليمى للدولة ، وتم اقرار الاتفاقيات الدولية لهذه المنطقة لتوسعة النطاق الاقليمى البحرى للدولة ، وتأخذ حكم الاقليم البحرى المصرى . ومن ثم فان السماح للسفن المحملة بالنفايات الخطرة بالسير فى أعالى البحار لا يعد مجرما

2024/2025

الركن المعنوى

الركن المعنوى فى هذه الجريمة لا يختلف عن نظيره فى الجريمة السابقة لذا نحيل اليه منعا للتكرار .

العقوبة :

عاقب المشرع مرتكب هذه الجريمة بعقوبة الجناية ، اذ يعاقب وفقا لنص المادة (88) من قانون البيئة بالسجن بما لا يقل عن خمس سنوات، وبالغرامة بما لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على أربعين ألف جنيه . فضلا عن الزام الجانى بإعادة تصدير النفايات الخطرة محل الجريمة على نفقته الخاصة .

الفرع الثانى

جرح تلوث البيئة الأرضية بالمواد والنفايات الخطرة



باستثناء الجريمتين السابقتين ، كان تجريم المشرع للصور التجريبية الأخرى في صورة جنحة ، وتتمثل هذه الصور التجريبية في :-

1- ادارة النفايات الخطرة بالمخالفة للقواعد والاجراءات القانونية :

نصت المادة (30) من قانون البيئة على أن " تخضع ادارة النفايات الخطرة للقواعد والاجراءات الواردة باللائحة التنفيذية لهذا القانون . وتحدد اللائحة المذكورة الجهة المختصة بوضع جداول للنفايات الخطرة التي تخضع لأحكامه وذلك بعد أخذ رأى جهاز شئون البيئة " .
أركان الجريمة :

لهذه الجريمة ركنين : مادي ومعنوي ، بالاضافة الى العنصر

2024/2025

2024/2025

المفترض :-

2024/2025

العنصر المفترض :

يتعلق العنصر المفترض لهذه الجريمة بمحلها ، وبصدور ترخيص بإدارتها :-

فيما يتعلق بصدور ترخيص من الجهة الإدارية المختصة بإدارة المخلفات الخطرة لا تختلف عما سبق توضيحه سابقا في هذا الصدد لذا نحيل اليه منعا للتكرار .

وفيما يتعلق بمحل هذه الجريمة فانه يتعلق بإدارة المخلفات الخطرة ، والتي يقصد بها وفقا لنص المادة الأولى البند الواحد والعشرين " جمع النفايات ونقلها واعادة تدويرها والتخلص منها " . كما أو ضحت نفس المادة في البند التالي المقصود بالتخلص من النفايات " العمليات التي لا تؤدي الى استخلاص المواد أو اعادة استخدامها ، مثل الطمر في الأرض أو الحقن العميق أو التصريف للمياه السطحية أو المعالجة البيولوجية أو المعالجة الفيزيائية الكيميائية أو التخزين المدايم أو الترميد " . وأوضحت في البند



التالى من نفس المادة الأولى أيضا المقصود باعادة تدوير النفايات " العمليات التى تسمح باستخلاص المواد أو اعادة استخدامها ، مثل الاستخدام كوقود أو استخلاص المعادن والمواد العضوية أو معالجة التربة أو اعادة تكرير الزيوت " .

الركن المادى :

يتجسد الركن المادى لهذه الجريمة فى النشاط الاجرامى فقط ، نظرا لأن المشرع يعاقب عليها بمجرد ارتكاب النشاط الاجرامى . والنشاط الاجرامى لهذه الجريمة يتمثل فى مخالفة القواعد والاجراءات الواردة باللائحة التنفيذية لقانون البيئة ، وذلك من قبل المسئول عن ادارة

2024/2025

النفائيات الخطرة . 2024/2025

2024/2025

وقد حددت المادة (28) من اللائحة التنفيذية لقانون البيئة الاجراءات التى ينبغى على المسئول عن ادارة النفائيات مراعاتها . وبالنظر الى هذه الاجراءات نجد أنها تتعلق بى : تولد النفائيات الخطرة ، تجميعها وتخزينها، نقلها ، التصريح بعبور السفن الناقلة لها ، معالجتها ، وتصريفها . ونكتفى بهذه الاشارة ويمكن الوقوف على هذه الاجراءات من خلال الاطلاع على نص المادة (28) من اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

الركن المعنوى :

لا يختلف الركن المعنوى فى هذه الجرائم عن سابقتها، اذ يتطلب القصد الجنائى العام لا الخاص ، ومن ثم وجب توافر عنصره العلم والارادة لدى مرتكب النشاط الاجرامى لهذه الجريمة .

العقوبة :



وفقا لنص المادة (85) من قانون البيئة يعاقب مرتكب هذه الجريمة بالحبس بما لا يقل عن سنة ، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين .

2- اقامة منشآت معالجة النفايات الخطرة دون ترخيص من الجهة الادارية المختصة ، أو بالمخالفة لشروط الترخيص المحددة من قبل وزير الاسكان :

نصت المادة (31) من قانون البيئة على أن " يحظر إقامة أى منشآت بغرض معالجة النفايات الخطرة الا بترخيص من الجهة الإدارية المختصة بعد أخذ رأى جهاز شئون البيئة ويكون التخلص من النفايات الخطرة طبقا للشروط والمعايير التي ~~لها~~ ^{لها} اللائحة التنفيذية لهذا القانون . ويحدد وزير ^{2024/2025} الاسكان بعد أخذ رأى وزارتي الصحة والصناعة وجهاز شئون البيئة أماكن وشروط الترخيص للتخلص من النفايات الخطرة " .

أركان الجريمة :

لا اختلاف بين هذه الجريمة والجرائم السابقة من حيث العنصر المفترض فيما يتعلق بضرورة صدور ترخيص بممارسة النشاط ، الذى لو لم يصدر ذلك الترخيص لعد سلوكا اجراميا لهذه الجريمة . وينحصر الاختلاف هنا على محل الجريمة . ونشير فيما يلى الى محل الجريمة ، ثم الى ركنى الجريمة المادى والمعنوى :-

محل الجريمة :

يتعين أن يرد السلوك الاجرامى لهذه الجريمة على المنشآت التى تعالج النفايات الخطرة والتخلص منها . وقد أوضحت المادة الأولى البند رقم 34 المقصود بالمنشأة فى قانون البيئة لنصها على أن " يقصد بها (المنشأة) المنشآت التالية : المنشآت الصناعية الخاضعة لأحكام القانونين رقمى 21



لسنة 1958 و 55 لسنة 1977 ، المنشآت السياحية الخاضعة لأحكام القانونين رقمي 1 لسنة 1973 و 1 لسنة 1992 ، منشآت انتاج وتوليد الكهرباء الخاضعة لأحكام القوانين أرقام 145 لسنة 1948 و 63 لسنة 1974 و 12 و 13 و 27 لسنة 1976 و 103 لسنة 1986 ، منشآت المناجم والمحاجر والمنشآت العاملة فى مجال الكشف عن الزيت واستخراجه ونقله واستخدامه الخاضعه لأحكام القوانين أرقام 66 لسنة 1953 و 86 لسنة 1956 و 61 لسنة 1958 و لسنة 1988 ، جميع مشروعات البنية الأساسية ، أى منشأة أخرى أو نشاط أو مشروع يحتمل أن يكون لها تأثير ملحوظ على البيئة . ويصدر بها قرار من جهاز شئون البيئة بعد الاتفاق مع الجهة

2024/2025

الإدارية المختصة " . 2024/2025

2024/2025

الركن المادى :

يتجسد النشاط الاجرامى لهذه الجريمة فى أحد فعلين :-

- إقامة منشأة بغرض معالجة النفايات الخطرة بغير ترخيص من الجهة الإدارية المختصة . وقد حددت المادة (25) من اللائحة التنفيذية لقانون البيئة الجهة المختصة بالترخيص بإقامة المنشأة وهى المحافظة التى يقام على إقليمها المنشأة ، وذلك بعد أخذ رأى جهاز شئون البيئة ووزارة القوى العاملة والوزارة المختصة بنوع النفاية .

- **التخلص من النفايات الخطرة** على خلاف الشروط والمعايير المنصوص عليها في المادة (28) من اللائحة التنفيذية لقانون البيئة . ووفقا لنص المادة (31) من قانون البيئة ، فان وزير الاسكان هو الذى يحدد أماكن وشروط الترخيص للتخلص من النفايات ، وذلك بعد أخذ رأى وزارتى الصحة والصناعة وجهاز شئون البيئة . ولا محل لهذا النشاط الا اذا كان هناك ترخيص قد صدر من الجهة الإدارية المختصة بإقامة منشأة بغرض معالجة

الركن المعنوي :

يتطلب المشرع للعقاب فى هذه الجريمة توافر القصد الجنائى العام بعنصريه العلم والارادة ، دون تطلب قصد جنائى خاص .

العقوبة :

وفقا لنص المادة (85) من قانون البيئة يعاقب مرتكب هذه الجريمة بالحبس مدة لا تقل عن 2024 و 2025 وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه و 2024 و 2025 على عشرين ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين . وطالما لم يحدد المشرع الحد الأقصى لعقوبة الحبس ، فإن القاضى يملك الحكم بالحبس حتى ثلاث سنوات ، باعتبار ذلك الحد الأقصى لعقوبة الحبس فى الجرح . ووفقا لنص المادة (85) فإن القاضى يملك الحكم بالعقوبتين معا أو بإحدهما .

2024/2025

3- تجريم عدم اتخاذ القائمين على انتاج أو تداول المواد الخطرة
للاحتياطات المقررة لضمان عدم الاضرار بالبيئة :

نصت على هذه الجريمة المادة (1/33) من قانون البيئة لنصها على أنه " على القائمين على انتاج أو تداول المواد الخطرة سواء كانت فى حالتها الغازية أو السائلة أو الصلبة أن يتخذوا جميع الاحتياطات بما يضمن عدم حدوث أى أضرار بالبيئة " .

أركان الجريمة :



يشترط لارتكاب هذه الجريمة توافر ركنيها المادى والمعنوى ، فضلا عن
العنصر المفترض . ويتعلق **العنصر المفترض** لهذه الجريمة بالمواد الخطرة
أيا كانت صورتها سائلة أو غازية أو صلبة ، وقد سبق توضيح المقصود
بها لذا نحيل إليها منعا للتكرار .

الركن المادى :

يتجسد الركن المادى فى هذه الجريمة فى النشاط الاجرامى فقط شأنه شأن
الجرائم البيئية السابقة . ويتمثل النشاط الاجرامى هذا فى عدم اتخاذ القائمين
على إنتاج أو تداول المواد الخطرة محل الجريمة جميع الاحتياطات التى
تضمن عدم حدوث أى أضرار بالبيئة . وقد أوضحت المادة (31) من
اللائحة التنفيذية الاحتياطات الواجب على القائمين على إنتاج أو تداول المواد
الخطرة اتخاذها بصفة خاصة . ونكتفى بهذه الإشارة ويمكن الرجوع الى
النص للتعرف على هذه الاحتياطات بالتفصيل .

2024/2025

كما حددت المادة (32) من اللائحة التنفيذية لهذا القانون الاشتراطات
التي تلتزم الجهات المنتجة أو المستوردة للمواد الخطرة بمراعاتها عند إنتاج
أو استيراد تلك المواد من حيث مواصفات العبوة والبيانات المكتوبة عليها .
الركن المعنوى :

لا يختلف الركن المعنوى فى هذه الجريمة عن نظيرتها من جرائم تلوث
البيئة الأرضية بالمواد والنفايات الخطرة ، من حيث تطلب توافر القصد
الجنائى العام بعنصره العلم والارادة ، ودون تطلب القصد الجنائى الخاص .
العقوبة :

يعاقب مرتكب هذه الجريمة وفقا لنص المادة (85) بالحبس بما لا يقل
عن سنة ، وبالغرامة بما لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين
ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين .



4- تجريم عدم الاحتفاظ بسجل المخلفات الخطرة :

نصت الفقرة الثانية من المادة (33) من قانون البيئة على هذه الجريمة لنصها على أنه " وعلى صاحب المنشأة التي ينتج عن نشاطها مخلفات خطيرة طبقاً لأحكام هذا القانون الاحتفاظ بسجل هذه المخلفات وكيفية التخلص منها وكذلك الجهات المتعاقد معها لتسلم هذه المخلفات . وتبين اللائحة التنفيذية البيانات التي تسجل في هذا السجل ويختص جهاز البيئة بمتابعة السجل للتأكد من مطابقة البيانات للواقع " .

أركان الجريمة :

يشترط توافر ركني الجريمة المادي والمعنوي ، بالإضافة الى العنصر

2024/2025

2024/2025

المفترض :-

2024/2025

العنصر المفترض :

وفقاً لنص المادة (33) من اللائحة التنفيذية لقانون البيئة ، فإن محل الجريمة يتعلق بالبيانات التي يجب أن تسجل في سجل المخلفات الخطرة ، ويختص جهاز شئون البيئة بمتابعة هذه البيانات للتأكد من مطابقتها للواقع .

الركن المادي :

يتجسد في عدم احتفاظ صاحب المنشأة التي ينتج عن نشاطها مخلفات خطيرة بسجل هذه المخلفات ، وكيفية التخلص منها ، وكذلك الجهات المتعاقد معها لتسلم هذه المخلفات .

الركن المعنوي :

لا اختلاف بين الركن المعنوي لهذه الجريمة والركن المعنوي للجرائم السابقة ، لذا نحيل اليه منعا للتكرار .

العقوبة :





القانون رقم 4 / 1994 (المواد 34 الى 47) . ويمكننا تصنيف أهم هذه الجرائم الى مجموعات رئيسية تتعلق بالنشاط الاشعاعى ، والدخان ، وبالضوضاء. وسوف نستعرض كل مجموعة في فرع مستقل :-

الفرع الأول

جرائم تلوث البيئة الهوائية بالدخان (السحابة السوداء)

تعرضت مدينة القاهرة الكبرى بصفة خاصة ، وغالبية المدن المصرية بصفة عامة فى السنوات الأخيرة بدءا من عام 1999 وحتى يومنا هذا خاصة فى شهرى أكتوبر ونوفمبر من كل عام لنوبات من تلوث الهواء الشديدة خاصة ليلا. وعرفت هذه النوبات بالسحابة السوداء . وقد صاحب ظهور السحابة السوداء قلق كبير سواء على المستوى الرسمى أو الشعبى لما لازمها من تلوث للهواء بنسبة كبيرة ، وماسببته من آثار صحية ضارة خاصة لمرضى الجهاز التنفسى ، وعكفت مراكز البحث العلمى والأجهزة التنفيذية المهمة بشئون البيئة على دراسة هذه الظاهرة للوقوف على أسبابها وسبل علاجها .

وانتهت هذه الدراسات الى تحديد أسباب هذه الظاهرة ، والمتمثلة فى التلوث الصناعى، وعادم المركبات ، وحرق القمامة والمخلفات الزراعية . وان اختلفت حول أى الأسباب له نصيب الأسد فيها : فهناك من الدراسات ما أرجع هذه الظاهرة الى حرق قش الأرز ، وهناك من أرجعها الى التلوث الصناعى بالدرجة الأولى الى جانب غيره من الأسباب الأخرى .

والواقع أن أسباب السحابة السوداء فى القاهرة الكبرى تختلف عنها فى المحافظات الأخرى : ففي مدينة القاهرة يعد التلوث الصناعى السبب الرئيسى ، حيث يحتل نسبة 50% من ملوثات الهواء لوجود نحو 12600

2024/2025

2024/2025

2024/2025



مجمع صناعى بالقاهرة الكبرى وحدها ، فضلا عن أربع محطات كبرى لتوليد الكهرباء . و ثانى هذه الأسباب وسائل النقل ، حيث يمثل العادم المنبعث عنها نسبة 35 % من الملوثات الهوائية ، فالقاهرة وحدها تسير فيها أكثر من 2 مليون سيارة . وثالث هذه الأسباب حرق القمامة والمخلفات الزراعية ، والتي تتسبب فى نسبة 15% من الملوثات الهوائية حيث يتم حرق ما يزيد على 12500 طن من القمامة يوميا أى ما يقرب من 4,5 مليون طن سنويا . على عكس السحابة السوداء فى المدن الأخرى خاصة فى الدلتا مثل الدقهلية والشرقية والغربية ، فان حرق قش الأرز يعد السبب الرئيسى للسحابة السوداء اذا ما قورن بغيره من السببين الآخرين ، حيث يتم حرق ما يقرب من 3,5 مليون طن سنويا .

2024/2025

وإذا كان التدخين لا يمثل نسبة ملموسة من أسباب السحابة السوداء إلا أن ذلك لا يقلل من خطورته على صحة الإنسان خاصة مرضى الجهاز التنفسي ، ونظرا للصلة التي تجمع بينه وبين الأسباب السابقة والتي تتجسد في الدخان المنبعث عنهم جميعا فسوف نستعرضه في هذا المجال ، باعتباره والأسباب الأخرى تتطوى على اعتداء على حق الإنسان في أن ينعم ببيئة نظيفة خالية من الدخان .

وازاء استثمارية السحابية السوداء طيلة السنوات السبع الماضية دون علاج ، فاننا نتساءل مع الآخرين ما هو دور المشرع فى وضع نهاية لهذه الظاهرة المخيفة ؟ الواقع أننا اذا تفحصنا قانون البيئة رقم 4 لعام 1994 بصفة خاصة لكونه هو القانون المختص بحماية البيئة من التلوث ، وكذلك غيره من القوانين ذات الصلة بالبيئة للمسنا معالجة تشريعية جنائية لهذه الظاهرة ، نشير اليها فيما يلى ، ونعقب عليها بمدى فعاليتها ، وأسباب اخفاقها فى تحقيق غايتها وسبل تفعيلها لتحقيق غايتها والمتمثلة فى وضع نهاية لهذه



السحابة السوداء وأن ينعم الانسان ببيئة نظيفة خالية من التلوث خاصة من الدخان . وتناولنا لجرائم تلوث البيئة الهوائية بالدخان سيكون من خلال استعراضنا للصور التجريبية لهذه النوعية من التلوث ، والتي يمكن حصرها فى : حرق الوقود ، عادم السيارات ، حرق القمامة والمخلفات الصلبة ، التدخين :-

جريمة تجاوز الحدود المسموح بها للأدخنة الضارة عند حرق

الوقود : ذكرنا سابقا أن التلوث الصناعى الناجم عن احتراق الوقود اللازم لتشغيل 12600 تجمع صناعى فى القاهرة الكبرى ، فضلا عن تشغيل أربع محطات كهربائية كبرى يحتل المرتبة الأولى فى أسباب السحابة السوداء على مدينة القاهرة الكبرى ^{2024/2025} أد يشبب فى 50 % من ملوثات الهواء . ^{2024/2025}

2024/2025

وإذا تفحصنا قانون البيئة رقم 4 لعام 1994 للمسنأ حرص المشرع على حماية البيئة من تلوث الهواء الناجم عن حرق الوقود اللازم لأغراض التنمية فى المجتمع . ونظرا لأنه لا يتصور أن نحظر حرق الوقود باعتباره ضروريا للنهضة الصناعية والتجارية ولتقدم البشرية، فان المشرع وضع حدود ينبغى عدم تجاوزها عند حرق الوقود ، ومجرما من يتجاوز هذه الحدود ، وهو ما نلمسه فى نص المادة 40 من قانون البيئة " يجب عند حرق أى نوع من أنواع الوقود أو غيرها سواء كان فى أغراض الصناعة أو توليد الطاقة أو الانشاءات أو أى غرض تجارى آخر، أن يكون الدخان والغازات والأبخرة الضارة الناتجة فى الحدود المسموح بها ، وعلى المسئول عن هذا النشاط اتخاذ جميع الاحتياطات لتقليل كمية الملوثات فى نواتج الاحتراق المشار اليها ، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون تلك الاحتياطات والحدود المسموح بها



ومواصفات المداخل وغيرها من وسائل التحكم في الدخان والغازات والأبخرة المنبعثة عن عملية الاحتراق " .

وتطبيقا لذلك نصت المادة 36 من اللائحة التنفيذية على الاحتياطات والحدود المسموح بها ومواصفات المداخل عند حرق أى نوع من أنواع الوقود.

محل الجريمة : الدخان والأبخرة الضارة المنبعثة من أى عملية احتراق للوقود فى أغراض الصناعة أو توليد الطاقة أو الانشاءات أو أى غرض تجارى آخر .

الركن المادى : يتجسد الركن المادى لهذه الجريمة فى السلوك الاجرامى والنتيجة الاجرامية وعلاقة السببية:-

النشاط الاجرامى : يتخذ صورة سلبية تتمثل فى عدم اتخاذ المسئول عن حرق أى نوع من أنواع الوقود أو غيرها الاحتياطات اللازمة لتقليل كمية الملوثات فى نواتج الاحتراق لتصل الى الحدود المسموح بها وفقا لللائحة التنفيذية (م42) .

النتيجة الاجرامية : المشرع لايجرم مجرد عدم اتخاذ المسئول عن حرق الوقود الاحتياطات اللازمة لتقليل كمية الملوثات ، وانما يشترط أن ينجم عن سلوكه السلبى هذا غازات وأبخرة ضارة بكمية تزيد على الحدود المسموح بها قانونا .

علاقة السببية : لايكفى ارتكاب المسئول سلوكه السلبى ، ولا أن تتولد أبخرة ضارة بكمية تزيد عن الحد المسموح به قانونا ، وانما يشترط أن يكمن سبب الأدخنة الضارة الناجمة عن حرق الوقود فى عدم اتخاذ المسئول عن حرق الوقود الاحتياطات اللازمة للحد منها .



الركن المعنوي : يشترط أن يتخذ الركن المعنوي لهذه الجريمة الصورة العمدية . والقصد الجنائي المتطلب هنا هو القصد الجنائي العام بعنصريه العلم والارادة . أى يشترط أن يكون المسئول عن حرق الوقود على علم بالاحتياطات التى يتعين عليه اتخاذها للتقليل من نسبة الأدخنة الضارة التى تنجم عن عملية الاحتراق هذه ، وأن يكون عالما بعدم اتخاذها لها ، وأن تتصرف ارادته الحرة الواعية الى سلوكه السلبي هذا . وبمفهوم المخالفة اذا لم يكن عالما أو كان مكرها على سلوكه هذا انتفى القصد الجنائي فى حقه ، ومن ثم لا يسأل عن هذه الجريمة لانعدام ركنها المعنوي .

العقوبة :

وفقا لنص المادة (87) من القانون 24/2024 الذى لا يتخذ الاحتياطات اللازمة لتقليل كمية الملوثات الناتجة عن احتراق الوقود الى الحدود المسموحة فى اللائحة التنفيذية لقانون البيئة يعاقب بالغرامة بما لا يقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه ، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس والغرامة.

تعقيب :

نناشد المشرع تشديد العقاب على مرتكب هذه الجريمة لتصبح الحبس والغرامة فى المرة الأولى ، وبمضاعفة العقاب فى حالة العود. كما نناشده بأن يحظر اقامة أى تجمع صناعي داخل الكتلة السكنية بصفة عامة ، وليس فقط داخل كردون عواصم المحافظات كما ورد فى أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكرى العام رقم 2 لعام 1996 والمعدل بالأمر العسكرى رقم 1 لعام 1998 على ذلك . ونطالبه أيضا بتشديد العقاب على حرق الوقود الذى تنبعث عنه أبخرة ضارة تجاوز الحد المسموح به قانونا متى كانت المنشأة التى تحرق الوقود بالمخالفة للمواصفات المحددة قانونا قد



أقيمت فى كتلة سكنية على غرار الأمر العسكرى رقم 1 لعام 1998 الذى أصدره رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكرى العام حيث عاقب كل من يقيم أية صناعات ثقيلة أو ملوثة للبيئة أو يتوسع أفقيا فى القائم منها داخل الكردون المعتمد لمدينتى القاهرة والاسكندرية فى حدود دائرة قطرها 60 كيلو مترا ، وكل من يقيم هذه الصناعات داخل الكردون المعتمد لسائر عواصم المحافظات بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات (وان كان مما يؤسف له أنه تم الغاء هذا الأمر العسكرى بأمر رئيس الجمهورية رقم 2 لعام 2004 . وأسفنا هنا على الغاء الأوامر العسكرية ليس معناه تأييدنا للأوامر العسكرية ، فنحن مع الغاؤها ولكن أسفنا على عدم تجريم اقامة الصناعات الثقيلة داخل الكتل السكنية بتجريم مستقل فى 2024/2025

البيئة ، وبعدم تشديده العقوبة على من يتسبب فى تلوث البيئة بالصورة التى تجعلها أكثر ردعا وحماية لحق الانسان فى بيئة نظيفة .

2024/2025

**جريمة استخدام آلات أو محركات أو مركبات ينتج عنها عادم
يجاوز الحد المسموح به قانونا :**

تعانى مدن مصر بصفة عامة ومدينة القاهرة بصفة خاصة من تلوث الهواء الناجم عن عوادم السيارات ، ونستدل على ذلك بما ذكره التقرير السنوى الصادر عن جهاز تخطيط الطاقة عام 2002 أن مدينة القاهرة وحدها بها أكثر من 2 مليون سيارة ، وأن هذه السيارات فى تزايد مستمر بنسبة 10 % سنويا ، عدا سيارات الاسعاف والشرطة . ونكرر هنا أن العادم الذى يخرج منها يمثل نسبة 35% من نسبة تلوث الهواء بغاز ثانى أكسيد الكربون . وكذلك بما كشفت عنه حملة لشرطة المرور لمدة أسبوعين



بمدينة القاهرة أسفرت عن ضبط 1300 سيارة ينبعث منها عادم يفوق الحد المسموح به قانونا .

ونستعرض هذه الجريمة من خلال التعرف على النصوص التجريبية ، وأركان الجريمة ، والعقوبة المقررة لمرتكبها :-

نصت المادة 36 من قانون البيئة على أنه " لا يجوز استخدام آلات أو محركات أو مركبات ينتج عنها عادم يجاوز الحدود التي تقررها اللائحة التنفيذية لهذا القانون " . كما نصت المادة 72 مكررا من قانون المرور على أنه " مع عدم الإخلال .. يعاقب .. وكل من قاد مركبة في الطريق .. أو ينبعث منها دخان كثيف ... " .

العنصر المفترض : يتعلق بمحل الجريمة اذ يشترط أن يكون العادم ^{2024/2025} ^{2024/2025} عن استخدام آلة أو محرك أو مركبة ، وليس ناجما عن استخدام أو حرق أى أشياء أخرى . وأن يكون استخدام الآلة أو المحرك لغير الأغراض الصناعية أو توليد الكهرباء أو أعمال انشائية أو لغرض تجارى ، والا انطبق نص المادة 40 (الجريمة السابقة) وليس نص المادة 36 (الجريمة الحالية) . وان كان قانون المرور قد اقتصر فى تجريمه على استخدام المركبات فقط .

الركن المادى : يتجسد الركن المادى فى النشاط الاجرامى والنتيجة الاجرامية وعلاقة السببية :-

النشاط الاجرامى : يتجسد فى استخدام آلة أو محرك أو مركبة أيا كان نوعها سواء استخدمت هذه الأشياء فى مكان مغلق أو عام ، وذلك على عكس قانون المرور الذى اقتصر تجريمه على استخدام المركبة فى الطريق أى فى مكان عام .



النتيجة الاجرامية : المشرع لم يجرم مجرد استخدام آلة أو مركبة أو محرك لأن طبيعة الحياة تقتضى استخدام الانسان لهذه الأشياء ، وانما اشترط لتجريم ذلك أن ينجم عن الاستخدام لهذه الأشياء عادم .

ونظرا لأن أى استخدام للآلة أو المركبة أو المحرك ينبعث عنه بالضرورة عادم ، فان المشرع قد اشترط أن يتجاوز العادم الناجم عن الاستخدام لهذه الأشياء الحدود القصوى وفقا لما حددته المادة 37 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون . وقد أناطت هذه المادة لجهاز شئون البيئة بالتنسيق مع وزارات الداخلية والصناعة والصحة والبتترول اعادة النظر فى الحدود القصوى المنصوص عليها فى هذه المادة بعد ثلاثة أعوام من تاريخ نشر اللائحة .

ويختلف قانون البيئة²⁰¹⁸ عن قانون المرور²⁰²⁴ ، اذ اكتفى قانون البيئة²⁰²⁴ بـ
ينجم عن الاستخدام عادم يجاوز الحدود المسموح بها قانونا ، على عكس قانون المرور فقد اشترط أن ينجم عن استخدام المركبة دخان كثيف . ومما لاشك فيه أن العادم أعم وأشمل من الدخان .

2024/2025

علاقة السببية : يشترط أن يكون العادم المنبعث من المركبة أو الآلة أو المحرك ناجم عن استخدام هذه الأشياء ، وليس عن سبب آخر .

الركن المعنوى : عاقب المشرع على هذه الجريمة فى صورتها العمدية فقط ، مكتفيا بالقصد الجنائى العام بعنصره العلم والارادة . أى أن يثبت علمه أن نوع الآلة أو المركبة أو المحرك ينتج عن استخدامها عادم يجاوز الحدود المسموح بها ، وأن تتصرف ارادته الحرة الواعية الى هذا الاستخدام .
العقوبة :

وفقا لنص المادة (86) من قانون البيئة يعاقب من استخدم آلة أو محرك أو مركبة ينبعث عنها عادم يجاوز الحدود القصوى المسموح بها بغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة جنيه ، فضلا عن أنه



يجوز للمحكمة أن تقضى بوقف الترخيص لمدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على ستة أشهر ، وفي حالة العود يجوز لها الحكم بالغاء الترخيص .
ووفقا لنص المادة (72 مكررا) من قانون المرور يعاقب كل من يقود مركبة ينبعث منها دخان كثيف بغرامة لا تقل عن خمسين جنيهها ولا تزيد على خمسمائة جنيه ، مع سحب رخصة القيادة لمدة لا تقل عن ثلاثين يوما ولا تزيد على ستين يوما . وفي حالة ارتكاب الجريمة للمرة الثانية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ ارتكابه الفعل الأول تضاعف قيمة الغرامة مع سحب رخصة القيادة لمدة تسعين يوما ، وفي حالة ارتكاب الفعل للمرة الثالثة خلال ستة أشهر من خلال ارتكابه الفعل الثاني يعاقب بالغرامة المشار إليها في الفقرة السابقة مع سحب رخصة القيادة لمدة عام .

2024/2025

2024/2025

تعقيب :

قد يبدوا للنظرة الأولى وجود تعارض بين سياسة المشرع فى قانون البيئة (المادة 36) ، وسياسته فى قانون المرور (المادة 72) ، وهو ما يجافى الحقيقة : فقانون المرور يجرم استخدام المركبات فقط فى الطريق العام ، بينما قانون البيئة فيجرم استخدامها فى الأماكن العامة المغلقة ، فضلا عن تجريمه استخدام الآلات والمحركات وهو ما لم يجرمه قانون المرور .
ونوصى المشرع بضرورة منع استيراد المركبات المخالفة للمعايير الدولية لمقاييس العوادم ، ومنع تركيب شحمانات علوية لسيارات الأتوبيس والميكروباس ، مع خفض رسوم التراخيص للمركبات التى تعمل بالغاز الطبيعى . كما نناشد شرطة المرور بالحزم فى ضبط وسائل النقل التى ينبعث منها عادم يتخطى النسبة المسموح بها، وذلك بالقيام بحملات تفتيشية عديدة ومتكررة وفى أماكن ومواعيد مختلفة لضبط السيارات المخالفة ، وعدم التهاون فى تطبيق القانون بشأنها .



جريمة حرق أو معالجة القمامة والمخلفات الصلبة في غير الأماكن المخصصة لذلك :

ذكرنا سابقا أن تقرير جهاز تخطيط الطاقة عام 2001/200 أشار الى أنه في مدينة القاهرة وحدها يتم حرق 12500 طن يوميا من القمامة والمخلفات الصلبة ، كما أثبتت الدراسات أن ما يقرب من 3,5 مليون طن من قش الأرز يتم حرقه سنويا . وأن نسبة التلوث الهوائى الناجم عن حرق القمامة والمخلفات الصلبة تمثل نسبة 15 % من نسبة التلوث .

نصت المادة (1/37) من قانون البيئة على أنه " يحظر....أو حرق القمامة والمخلفات الصلبة في غير الأماكن المخصصة لذلك بعيدا عن المناطق السكنية والصناعية والزراعية والمجارى المائية وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المواصفات والضوابط والحد الأدنى لبعدها الأماكن المخصصة لهذه الأغراض عن تلك المناطق " .

2024/2025

وبموجب نص الفقرة الثانية من هذه المادة فإن الوحدات المحلية تلتزم بالاتفاق مع جهاز شئون البيئة بتخصيص أماكن القاء أو معالجة أو حرق القمامة والمخلفات الصلبة .

وتطبيقا لهذا النص تضمنت اللائحة التنفيذية لقانون البيئة نص المادة (38) الذى يحدد المواصفات والضوابط والحد الأدنى لبعدها الأماكن المخصصة لالقاء أو معالجة أو حرق القمامة والمخلفات الصلبة عن المناطق السكنية والصناعية والزراعية والمجارى المائية ، اذ اشترطت أن تبعد عن هذه الأماكن بى 150 متر، ويحظر أن يتم حرقها فى أماكن مكشوفة (وذلك بعد انتهاء الفترة الانتقالية وهى ثلاث سنوات) .



العنصر المفترض : يشترط أن يتم حرق القمامة والمخلفات الزراعية في غير الأماكن المخصصة لذلك ، وأن يتعلق ذلك النشاط الاجرامى بالقمامة والمخلفات الصلبة .

الركن المادى :النشاط الاجرامى لهذه الجريمة يتخذ أحد فعلين - بعد استبعادنا فعل الالتقاء للقمامة والمخلفات الصلبة محل الجريمة فى غير الأماكن المخصصة لذلك لعدم تعلقه بموضوع البحث - هما المعالجة ، والحرق للقمامة والمخلفات الصلبة محل الجريمة فى غير الأماكن المخصصة لذلك.

ولا محل للنتيجة الاجرامية فى هذه الجريمة لأن المشرع جرم مجرد حرق القمامة والمخلفات الزراعية ^{2024/2025} فى غير الأماكن المخصصة لذلك دون ^{2024/2025} تعلق ذلك على ترتب أثر معين ، وإن كان الضرر مفترض كأثر حتمى للملوثات الهوائية .

2024/2025

الركن المعنوى : شأن الجرائم السابقة يتخذ الركن المعنوى لهذه الجريمة الصورة العمدية، ويتطلب القصد الجنائى العام توافر عنصريه العلم والارادة . أى أن يعلم من يقوم بحرق القمامة والمخلفات الزراعية أنه يقوم بحرقها فى غير الأماكن المخصص لذلك ، أو أنه لا يعالجها وفقا للمواصفات التى حددتها اللائحة التنفيذية لهذا القانون . كما يشترط أن تتصرف ارادته الحرة الواعية الى ذلك.

العقوبة : يعاقب مرتكب هذه الجريمة وفقا لنص المادة (87) بالغرامة بما لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه ، وفى حالة العود يعاقب بالحبس والغرامة .

تعقيب :



نوصى المشرع بمد الحظر الى أماكن التجمعات أيا كان نوعها دون قصرها على المناطق السكنية والصناعية والزراعية والمجاري المائية ، وذلك لقصرها عن شمول مناطق أخرى لا تقل أهمية عن هذه المناطق مثل الأماكن السياحية والتجارية والأثرية .

وفيما يتعلق بمشكلة حرق قش الأرز ينبغي : أولا على أجهزة الدولة والقطاع الخاص أن توجد استخدامات لهذا القش مثل صناعة الورق وعلف الحيوانات ، بحيث يجد المزارع فائدة مادية تعود عليه من كبسه تعوض ما يتكبده من نفقات وذلك ببيعه . كما ينبغي ثانيا توفير مكابس آلية لكبس قش الأرز لدى المزارعين . وثالثا وأخيرا أن تكون أجهزة الدولة ممثلة في قطاع شؤون البيئة والمحليات وأجهزة الشرطة حازمة في تطبيقها لقانون البيئة 2024/2025

2024/2025

جريمة التدخين في وسائل النقل العام أو في الأماكن العامة المغلقة:

أثبتت الدراسات العلمية أن التدخين من أهم أسباب الإصابة بالسرطان ، ذلك المرض اللعين الذي يحصد وحده مايزيد على 22% من الوفيات سنويا . وما يجدر الإشارة اليه أن أضرار التدخين لا تقتصر على المدخن كما يبدوا للوهلة الأولى ، وإنما يتعداه الى الغير ، حيث أثبتت الدراسات العلمية أن المدخن يستنشق 15 % فقط من الدخان ، بينما 85 % من الدخان يستنشقه من يجالسونه .

و يتضح لنا مدى حرص المشرع المصري على تجريم التدخين في الأماكن العامة المغلقة من تجريمه لذلك السلوك في كل من قانون البيئة رقم 4 لعام 1994 ، وقانون الوقاية من أضرار التدخين رقم 85 لعام 2002 ، والقرار الجمهوري رقم 26 لعام 2005 بشأن مكافحة التدخين ومعالجة أضراره .



فقد نصت المادة (1/46) من قانون البيئة على أن " يلتزم المدير المسئول عن المنشأة باتخاذ الاجراءات الكفيلة بمنع التدخين فى الأماكن العامة المغلقة الا فى الحدود المسموح بها فى الترخيص الممنوح لهذه الأماكن ، ويراعى فى هذه الحالة تخصيص حيز للمدخين بما لا يؤثر على الهواء فى الأماكن الأخرى " .

ولم يكتف المشرع بتجريم التدخين سواء فى الأماكن العامة المغلقة أو وسائل النقل العام ، وانما اعتبرها كذلك مخالفة ادارية . وهو ما نلمسه من نص المادة (48) من اللائحة التنفيذية لقانون البيئة حيث اعتبرت التدخين فى غير الحيز المخصص للمدخين مخالفة ادارية تعرض مرتكبها للعقاب التأديبى المعمول به فى **المادة 25** .

2024/2025

2024/2025

كما نصت المادة السادسة من قانون الوقاية من أضرار التدخين رقم 85 لعام 2002: على أن " يحظر التدخين فى وسائل النقل العام والأماكن العامة المغلقة التى يصدر بتحديدھا قرار من وزير الصحة " .

كما نصت المادة الرابعة من القرار الجمهورى رقم 26 لعام 2005 على أن يمنع التدخين نهائيا فى الأماكن العامة مثل المدارس والجامعات والمستشفيات وكافة المؤسسات التربوية والصحية ، وكذلك المسارح ودور العرض والنوادر وقاعات الاجتماعات ومكاتب العمل والمطارات ، وفى وسائل النقل الجماعية والعامة والخاصة البرية والبحرية والجوية ، وداخل الوزارات والمؤسسات والهيئات والمصالح والشركات العامة وأجهزة الدولة المختلفة والقطاعات العامة والمختلطة وفروعها ومكاتبها .

العنصر المفترض: يتعلق العنصر المفترض لهذه الجريمة بمحل الجريمة ؛ حيث يشترط كى يعد التدخين نشاطا اجراميا أن يرتكب فى مكان محدد . وهو هنا أحد مكانين:-



وسائل النقل العام : ويقصد بها وسائل النقل بأنواعها الثلاثة البرية والبحرية والجوية ، والتي يصرح بركوبها من قبل الجميع دون تمييز . ولا تعد من وسائل النقل العام المركبات الخاصة التي يقتصر استعمالها على صاحبها .

الأماكن العامة المغلقة : ويقصد بها تلك الأماكن التي يباح لكل الناس دخولها والسير فيها فى أوقات ولأغراض معينة ، ومن أمثلتها المنشآت التجارية والصناعية والمطاعم والسينما . وهذه الأماكن قد يحظر التدخين فيها كلية والتي يتم تحديدها بقرار من وزير الصحة ، وقد يحظر التدخين فيها فى غير الحيز المحدد لذلك من قبل رئيس المنشأة ، أو أن يرتكب بصورة

2024/2025

تتجاوز الحد المصرح به 2024/2025

2024/2025

الركن المادى : النشاط الاجرامى : يتمثل فى أحد فعلين :-

التدخين : ويقصد به اشعال النار فى المادة التى يقوم بتدخينها كالسيجارة أو الشيشة ، أيا كان نوع المادة التى يدخنها دخان عادى أم مادة مخدرة .

عدم التزام المدير المسئول عن المنشأة باتخاذ الاجراءات الكفيلة بمنع التدخين فى الأماكن العامة المغلقة غير المصرح بالتدخين فيها ، أو عدم تحديده حيز للتدخين فى الأماكن العامة المغلقة التى لم يحظر فيها التدخين .

ولم يشترط المشرع أن ينجم عن التدخين انبعاث دخان بدرجة معينة ، وانما جرم مجرد التدخين سواء فى وسائل النقل العام أو فى غير الأماكن المخصصة للتدخين والمحددة بمعرفة رئيس المنشأة غير المحظور عليها تخصيص مكان لذلك ، ومن ثم فلا محل للنتيجة الاجرامية أو علاقة السببية . كما جرم مجرد عدم تحديد رئيس المنشأة لمكان يخصص للتدخين ، أو مجرد تحديده لحيز للتدخين لا يكفى لعدد المدخنين بالمنشأة بما يؤثر على نقاوة الهواء فى الأماكن المجاورة .



الركن المعنوي : الجريمة هذه لا يتصور ارتكابها بصورة غير عمدية ، بمعنى أنها تتطلب قصدا جنائيا . والقصد الجنائي في هذه الجريمة عام ، أى وجوب توافر عنصريه العلم والارادة . أى أن يكون من أقدم على التدخين يعلم أن فعله هذا ينطوى تحت مسمى التدخين ، بغض النظر عما اذا كان يعلم نوع التدخين الذى يرتكبه ؛ وما ذلك الا لأن المشرع عندما جرم التدخين جرمه أيا كان نوع المادة المدخنة . ويشترط أيضا أن تتصرف ارادته الحرة الواعية الى التدخين ، أى لم يكن وليد اكراه أو تهديد .

وفيما يتعلق بالمدير المسئول عن المنشأة يجب أن يتوافر بشأنه أيضا العلم والارادة ، كى يسأل عن عدم اتخاذه الاجراءات الكفيلة بمنع التدخين فى الأماكن العامة المغلقة . وهذا يتطلب أن يكون عالما بعدم تحديد مكان التدخين فيه دون غيره من الأماكن ، أو أن يكون عالما أن منشأته من المنشآت التى يحظر التدخين فيها كلية . فضلا عن انصراف ارادته الحرة الواعية الى تمكين من يتواجد فى المنشأة التى يرأسها من التدخين .

العقوبة : عقوبة مدير المنشأة : وفقا لنص المادة (3/87) من قانون البيئة يعاقب المدير المسئول عن المنشأة بالغرامة بما لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه ، وفى حالة العود يعاقب بالحبس والغرامة لعدم اتخاذه الاجراءات الكفيلة بمنع التدخين فى الأماكن العامة المغلقة الا فى الحدود المسموح بها فى الترخيص الممنوح لهذه الأماكن ، أو لعدم تخصيصه حيز للمدخنين فى الأماكن العامة بما يؤثر على الهواء فى الأماكن الأخرى عند التدخين .

عقوبة المدخن : وفقا لنص الفقرة الرابعة من المادة (87) يعاقب من يدخن فى احدى وسائل النقل العام بالغرامة بما لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد على خمسين جنيها . ووفقا لنص المادة الثامنة من قانون الوقاية من

2024/2025



أضرار التدخين يعاقب من يدخن فى الأماكن العامة المغلقة المحظور التدخين فيها والمحددة بقرار من وزير الصحة بالحبس مدة لا تتجاوز أسبوع وبغرامة لا تقل عن خمسة جنيهاً ولا تزيد على عشرين جنيهاً، أو باحدى هاتين العقوبتين .

واستنادا الى نص المادة الأولى من قانون البيئة والتي اعتبرت وسائل النقل العام فى حكم المكان العام المغلق ، فان الواقعة المجرمة فى كل من قانون البيئة (م46) وقانون الوقاية من أضرار التدخين (م6) تعد واحدة (التدخين فى الأماكن العامة المغلقة) ، ومن ثم فان العقوبة المنصوص عليها فى المادة الثامنة من القانون الأخير هى الأوجب فى التطبيق استنادا الى كونها الأشد ، وذلك فى ضوء نص المادة 101 من قانون البيئة لنصها على أنه 2024/2025 لا يخل تطبيق العقوبات المنصوص عليها فى هذا الباب بتوقيع أية عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون آخر .

2024/2025

وأخيرا وفقا لنص المادة (48) من اللائحة التنفيذية لقانون البيئة يعاقب من يدخن فى غير الحيز المخصص من قبل مدير المنشأة للتدخين بعقاب تأديبى باعتبارها مخالفة تأديبية ، وذلك بتوقيع أحد الجزاءات الواردة بالمادة (80) من قانون العاملين المدنيين بالدولة . واذا تفحصنا قائمة الجزاءات المنصوص عليها فى المادة (80) لوجدنا أن جزائى الانذار والخصم من الراتب هما الأكثر ملائمة لهذه المخالفة .

ومجازاة المخالف تأديبيا بجانب مجازاته جنائيا لا ينطوى على اعتداء على قاعدة " عدم جواز معاقبة الشخص عن الفعل الواحد مرتين " اذ يجوز الجمع بين الجزاء الجنائى والتأديبى.

تعقيب :



يعاب على المشرع مطالبته لرئيس المنشأة أن يخصص حيز للمدخنين في الأماكن العامة المغلقة ، الأمر الذى كان يتعين معه حظر التدخين كلية في الأماكن العامة المغلقة ، ليكفل بذلك محاربة التدخين كلية .

الفرع الثاني

تجريم التلوث السمعى (الضوضاء)

حق الانسان فى بيئة خالية من التلوث بصفة عامة ومن التلوث السمعى بصفة خاصة يشكل فى الوقت الحالى مطلبا عالميا ووطنيا . وهو ما ترجمته الاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية لمختلف دول العالم لاسيما الدول المتحضرة .

2024/2025

2024/2025

2024/2025

وكم كان المشرع المصرى حريصا على أن يكفل لكل من يحيا على اقليمه بيئة هادئة خالية من كافة صور التلوث السمعى ، والتي تتسع لتشمل بجانب صورته الرئيسية والشائعة (الضوضاء) خدش حياء الأذن بألفاظ جارحة أو مهينة . ونكتفى هنا بالقاء الضوء على سياسة المشرع المصرى فى أن يكفل لكل من يقيم على أرضه بيئة هادئة خالية من الضجيج الصاخب الذى يتعدى الحدود المسموح بها ، وذلك بتجريمه كل فعل ينجم عنه ضوضاء . ونلمس ذلك فى اصداره لقوانين عديدة تهدف الى تنظيم استعمال مكبرات الصوت أو ممارسة أى نشاط ينجم عنه ضوضاء . وما يهمنا هنا قانون تنظيم استعمال مكبرات الصوت رقم 45 لسنة 1949 ، وقانون المرور رقم 2777 لسنة 2000 ، وقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 . ويمكننا حصر أهم الصور التجريبية للضوضاء فى : تجريم استخدام مكبرات الصوت دون تصريح ، تجريم تجاوز الحدود المسموح بها لشدة



الصوت ، وتجريم الضوضاء الناجم عن استخدام المركبات ، وهو ما سوف نشير اليه كل على حده :-

تجريم تركيب أو استعمال مكبرات الصوت دون ترخيص :

نصت المادة الأولى من قانون تنظيم استعمال مكبرات الصوت رقم 45 لسنة 1949 والمعدل بالقانون رقم 129 لسنة 1982 على أنه " لا يجوز تركيب أو استعمال مكبرات الصوت فى المحال العامة أو الخاصة أو فى المنازل أو فى الحفلات بحالة مؤقتة أو مستديمة الا بناء على ترخيص سابق من المحافظة والمديرية ، ولا يجوز بأية حال منح الترخيص اذا كان الغرض من استعمالها اذاعة الاعلانات . ويجب ألا يستعمل مكبر الصوت الا داخل مكان معد لذلك لا يقل مسطحة عن مائتى متر ، وألا يتجاوز صوته الحاضرين ، ويجوز للمحافظة أو المديرية الغاء الترخيص فى أى وقت اذا وقعت مخالفة لشروط الترخيص " .

العنصر المفترض : يتجسد العنصر المفترض لهذه الجريمة فى مكبرات الصوت .

الركن المادى : يتجسد النشاط الاجرامى لهذه الجريمة فى أحد فعلين : تركيب مكبرات الصوت ، أو استخدام مكبرات الصوت .

ونظرا لأهمية استعمال مكبرات الصوت فى المناسبات العامة والخاصة مثل الأفراح والمآتم والاجتماعات وغيرها ، فقد أباح المشرع تركيبها واستخدامها متى حصل على ترخيص بذلك من المحافظة .

وقد اشترط المشرع لمنح ترخيصا بذلك أن يكون استعماله داخل مكان معد لذلك ، وألا يقل مسطحة عن 200 متر ، وألا يتجاوز صوته الحاضرين ، وألا يكون الغرض من استعمالها اذاعة اعلانات .



الركن المعنوي : لا يتصور العقاب على هذه الجريمة الا فى صورتها العمدية . ويعنى ذلك أنه يشترط توافر القصد الجنائى فى حق من يركب أو يستخدم مكبرات الصوت . والقصد الجنائى المطلوب توافره فى الجانى هو القصد الجنائى العام بعنصريه العلم والارادة .

العلم : أى العلم بأن ما يقوم بتركيبه أو استخدامه مكبر صوت، وأنه لم يحصل على ترخيص بتركيبه أو باستخدامه من الجهة المختصة . وبمفهوم المخالفة اذا انتفى العلم لديه بطبيعة ما قام بتركيبه أو باستعماله انتفى لديه القصد الجنائى .

الارادة : أى أن تتصرف ارادته الحرة الواعية الى ارتكاب نشاطه الاجرامى هذا . وبمفهوم ^{2024/2025} المخالفة اذا ثبت اكراهه على تركيب أو استخدام مكبر الصوت ، انتفى القصد الجنائى فى حقه .

2024/2025

العقوبة : وفقا لنص المادة الخامسة من قانون تنظيم استعمال مكبرات الصوت ، فان مرتكب هذه الجريمة يعاقب بالغرامة بما لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة جنيه ، فضلا عن مصادرة الآلات والأجهزة التى أستعملت فى ارتكاب الجريمة .

وفى حالة العود تضاعف الغرامة فى حديها الأدنى والأقصى ، بالاضافة الى المصادرة ، واغلاق المحل الذى قام بتركيب مكبر الصوت لمدة لا تتجاوز سبعة أيام .

تجريم تجاوز الحدود المسموح بها لشدة الصوت :

جرم المشرع تجاوز الحدود المسموح بها لشدة الصوت ، لنصها على أنه " تلتزم جميع الجهات والأفراد عند مباشرة الأنشطة الإنتاجية أو الخدمية

أوغيرها وخاصة عند تشغيل الآلات والمعدات واستخدام آلات التنبيه ومكبرات الصوت بعدم تجاوز الحدود المسموح بها لشدة الصوت".

وقد حددت اللائحة التنفيذية لقانون البيئة فى المادة (44) الحدود المسموح بها لشدة الصوت ، وذلك لنصها على أنه " تلتزم جميع الجهات والأفراد عند مباشرة الأنشطة الإنتاجية أو الخدمية أو غيرها وخاصة عند تشغيل الآلات والمعدات واستخدام آلات التنبيه ومكبرات الصوت بعدم تجاوز الحدود المسموح بها لشدة الصوت داخل أماكن العمل والأماكن العامة المغلقة الموضحة بالجدول رقم (1) من الملحق رقم (7) لهذه اللائحة . وعلى الجهات المانحة للترخيص مراعاة أن يكون مجموع الأصوات المنبعثة من المصادر الثابتة فى منطقة واحدة فى نطاق الحدود المسموح بها ، والتأكد من التزام المنشأة باختيار الآلات والمعدات المناسبة لضمان ذلك ، وذلك وفق ما هو مبين بالجدول رقم (2) من الملحق رقم (7) لهذه اللائحة من حيث الحدود المسموح بها لشدة الصوت ومدة الفترة الزمنية للتعرض له " .

العنصر المفترض : يتعلق العنصر المفترض لهذه الجريمة فى محلها ، الذى يتجسد فى الآلات والمعدات حال تشغيلها ، وآلات التنبيه ومكبرات الصوت حال استخدامها .

الركن المادى : يتجسد النشاط الاجرامى فى تجاوز الحدود المسموح بها لشدة الصوت فى الأماكن المحظور فيها ذلك .

الركن المعنوى : يشترط فى مرتكب النشاط الاجرامى لهذه الجريمة أن يكون عالما باستخدامه جهاز مكبر الصوت أو بارتكابه فعل من شأنه أن يحدث ضوضاء يجاوز الحد المسموح به ، دون اشتراط علمه بأن من شأن



سلوكه هذا الاضرار بالغير ، وبعدم التصريح له بذلك . وان تتصرف ارادته الحرة الواعية الى ارتكابه لهذا النشاط . وهذا يعنى توافر القصد الجنائي العام لدى مرتكب النشاط الاجرامى .

العقوبة : وفقا لنص المادة (87) من قانون البيئة يعاقب مرتكب هذه الجريمة بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه ، مع مصادرة الأجهزة والمعدات المستخدمة .

تعقيب :

يؤخذ على النص العقابى هذا قصر العقاب على من استخدم مكبرات الصوت فقط ، رغم أن المادة (42) لم تقصر التجريم على استخدام مكبرات الصوت فقط ، وانما جرمت جميع الأنشطة الانتاجية أو الخدمية أو غيرها . وكان الأحرى بالمشروع أن ينص فى المادة (1/87) على معاقبة من خالف أحكام المادة (42) .

تجريم قيادة مركبة تصدر أصواتا مزعجة :

جرم المشروع فى المادة (72 مكرر/2) من قانون المرور رقم 2777 لسنة 2000 قيادة مركبة تصدر أصواتا مزعجة ، لنصها على أنه " مع عدم الاخلال بالتدابير المقررة فى هذا القانون أو بأية عقوبة أشد فى أى قانون آخ يعاقب كل من قاد مركبة فبالطريق تصدر أصواتا مزعجة أو .. " .

العنصر المفترض : يتعلق العنصر المفترض لهذه الجريمة فى محلها ، والذى يتجسد فى وسائل النقل البرية .

الركن المادى : يتجسد النشاط الاجرامى لهذه الجريمة فى قيادة مركبة تصدر أصواتا مزعجة.



الركن المعنوي : يشترط أن يتوافر في مرتكب النشاط الاجرامى لهذه الجريمة القصد الجنائي العام بعنصريه العلم والارادة .

العقوبة : وفقا لنص المادة (72 مكررا) يعاقب مرتكب هذه الجريمة بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على خمسمائة جنيه ، مع سحب رخصة القيادة لمدة لا تقل عن ثلاثين يوما ولا تزيد على ستين يوما .

وفى حالة العود خلال ثلاثة أشهر تضاعف الغرامة ، مع زيادة مدة سحب رخصة القيادة الى تسعين يوما . وفى حالة ارتكاب الفعل للمرة الثالثة خلال ستة أشهر من تاريخ ارتكابه الفعل الثانى ، يعاقب فضلا عن الغرامة المضاعفة ، بسحب رخصة قيادته لمدة عام .

2024/2025

2024/2025

2024/2025

الفرع الثالث

جريمة زيادة مستوى النشاط الاشعاعى بالهواء عن الحد

المسموح به

جرمت المادة (47) من قانون البيئة زيادة مستوى النشاط الاشعاعى أو تركيزات المواد المشعة بالهواء عن الحد المسموح به ، لنصها على أنه " لا يجوز أن يزيد مستوي النشاط الإشعاعى أو تركيزات المواد المشعة بالهواء عن الحدود المسموح بها و التي تحددها الجهات المختصة طبقا للائحة التنفيذية لهذا القانون " .

العنصر المفترض : يتعلق العنصر المفترض بمحل الجريمة الذى

يتجسد فى النشاط الاشعاعى والمواد المشعة . وقد عرفت المادة الأولى البند 13 " المواد والعوامل الملوثة " بأنها " أى مواد صلبة أو سائلة أو غازية أو



ضوضاء أو إشعاعات أو حرارة أو اهتزازات تنتج بفعل الإنسان و تؤدي بطريق غير مباشر إلى تلوث البيئة أوتدهورها " .

الركن المادي : يتجسد النشاط الاجرامى لهذه الجريمة كما نصت عليه المادة (49) من اللائحة فى " أى فعل ايجابى كان أو سلبى من شأنه أن يؤدي الى زيادة مستوى النشاط الاشعاعى أو تركيزات المواد المشعة بالهواء سواء الخارجى أو هواء الأماكن العامة المغلقة وشبه المغلقة على الحدود المسموح بها والتي يصدر بها قرار من وزير الكهرباء والطاقة المسئول عن الأمان النووى بعد الرجوع الى وزارة الصحة وجهاز شئون البيئة " .

وفقا لهذا النص فإن التجريم يكمن فى زيادة مستوى النشاط الاشعاعى أو تركيزات المواد المشعة بالهواء ^{2024/2025} عن الحد المسموح به رغم التصريح بإستخدام ^{2024/2025} النشاط الاشعاعى ، الا أن التصريح مقيد بألا ينجم عنه درجة اشعاع تزيد عن الحد المسموح به قانونا .

2024/2025

الركن المعنوى : يشترط لتجريم هذا النشاط أن يكون الجانى قد انصرفت ارادته الى استخدام المواد المشعة ، وأن يكون عالما أن من شأن استخدامه هذا صدور اشعاع عنها ، وأن مستوى هذا الاشعاع يزيد عن الحد المسموح به قانونا .

العقوبة : عاقب المشرع مرتكب هذه الجريمة بالسجن بما لا يقل عن خمس سنوات ، وبغرامة لا تقل عن عشرين الف جنيه ولا تزيد على أربعين الف جنيه (م88) .

المطلب الثالث

جرائم تلوث البيئة المائية





حرص المشرع المصرى على حماية البيئة المائية من التلوث ، من خلال تجريمه لكافة صور التلوث للبيئة المائية البحرية والنهرية . وهو ما نلمسه فى قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 حيث جرم صور التلوث المائى البحرى فى الباب الثالث (المواد 49 الى 77) . بينما جرم صور التلوث المائى النهري فى قانون حماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث رقم 48 لسنة 1982 . وان كان قانون البيئة لعام 1994 لم يغفل كلية النص على حماية البيئة المائية النهرية من التلوث حيث نص فى المادة (89) على تشديد العقوبة على جرائم تلوث نهر النيل .

كما عرف المشرع المصرى التلوث المائى فى البند الثانى عشر من المادة الأولى من قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 بأنه " ادخال أية مواد أو طاقة فى البيئة المائية بطريقة ارادية أو غيرارادية مباشرة أو غير مباشرة ينتج عنه ضرر بالموارد الحية أو غيرالحية ، أو يهدد صحة الانسان أو يعوق الأنشطة المائية بما فى ذلك صيد الأسماك والأنشطة السياحية أو يفسد صلاحية مياه البحر للاستعمال أو ينقص من التمتع بها أو يغير من خواصها "

2024/2025

وتناولنا للمعالجة التشريعية الجنائية للبيئة المائية من التلوث ، سيكون من خلال استعراضنا لتلوث البيئة المائية النهرية لأهمية نهر النيل في حياتنا نظرا لما تحتله المياه العذبة دورا حيويا في حياة الإنسان سواء كان ذلك فيما يتعلق باحتياجاته المباشرة المنزلية والشخصية ، أو في عمليات إنتاج الغذاء بتنوعاتها المختلفة سواء كان إنتاج زراعي أو صناعي أو سمكي ، مصداقا لقوله تعالى " وجعلنا من الماء كل شيء حي .

وترتبط المياه العذبة بمياه الأنهار ، دون أن تقتصر عليها إذ تتسع لتشمل بجانبها البحيرات أيضا . وإذا نظرنا إلى جمهورية مصر العربية لوجدنا أن



البيئة النهرية تشمل نهر النيل وستة بحيرات ضخمة أهمها بحيرتي المنزلة ومريوط .

ورغم الأهمية الحيوية للمياه العذبة تلمس إهمالا جسيما في الحفاظ عليها نظيفة من التلوث . حيث أثبتت الدراسات أن مياه نهر النيل تتعرض للتلوث نتيجة صرف أطنان من الملوثات الزراعية والصناعية والصرف الصحي : فنهر النيل يستقبل سنويا ما يزيد على 12 مليار متر مكعب من مياه الصرف الزراعي ، والذي يحمل معه بقايا ومخلفات المبيدات والأسمدة الكيماوية المستخدمة في إنتاج المحاصيل الزراعية . ويستقبل كذلك 500 مليون متر مكعب من مياه الصرف الصناعي من خلال 34 منشأة صناعية تقع على ضفتيه تقوم بالتصريف المباشر بمخلفاتها السائلة فيه ، والتي تقدر على مواد كيماوية وعناصر ثقيلة . ويصب فيه أيضا مياه الصرف الصحي والذي يقدر بما يقرب من 2 مليار متر مكعب سنويا والمحمل بالأملاح والعناصر الثقيلة .وتصيب هذه الملوثات خزانة الدولة بخسائر فادحة تقدر بثلاثة مليارات من الجنيهات .

2024/2025

وإذا كان المشرع المصري قد أصدر قانون البيئة عام 1994 لحماية البيئة بصورها المختلفة (المائية والأرضية والهوائية) من التلوث ، إلا أنه وإزاء الأهمية الحيوية لنهر النيل في مصر كما قال هيرودوت " مصر هبة النيل " كان حرص المشرع المصري على حماية نهر النيل من التلوث سابقا على اهتمامه بحماية البيئة كلية من التلوث فنجده يصدر قانونا خاصا بحماية نهر النيل من التلوث في عام 1982.

ورغم إصدار المشرع المصري لقانون البيئة عام 1994 ، إلا أن قانون حماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث رقم 48 لعام 1982 ووفقا لنص المادة الأولى من قانون البيئة لا يزال هو المطبق ، ولكن لا يعنى ذلك



عدم تضمن قانون البيئة نصوصا تتعلق بحماية البيئة النهرية، حيث تضمن في المادة (89) منه عقوبات الأفعال المجرمة في القانون رقم 48 لعام 1982. ويعنى ذلك أن حماية البيئة النهرية ينظمها تشريعين هما رقم 48 لعام 1982، ورقم 4 لعام 1994 .

وإذا استطلعنا نصوص القانون رقم 48 لعام 1982 أمكننا حصر الصور التجريبية في تلك النصوص عليها في المواد (2، 3، 4، 5، 7) والمتمثلة في: صرف أو إلقاء المخلفات في مجارى المياه دون ترخيص ، عدم إزالة مسببات الضرر في مجارى المياه فوراً ، إقامة منشآت ينتج عنها مخلفات بدون تصريح، عدم إيجاد مالك العائمة وسيلة لعلاج المخلفات أو صرفها في مجارى المياه، وتسرب وتلوث الوحدات النهرية المتحركة في مجارى المياه 2024/2025 وهو ما سوف نبخّثه كل فى فرع مستقل :-

الفرع الأول

جريمة صرف أو إلقاء المخلفات في مجارى المياه دون

ترخيص

جرم المشرع واقعة صرف أو إلقاء المخلفات في مجارى المياه دون ترخيص في المادة الثانية من القانون رقم 48 لعام 1982 لنصها على أنه " يحظر صرف أو إلقاء المخلفات الصلبة أو السائلة أو الغازية من العقارات والمحال والمنشآت التجارية والصناعية والسياحية ومن عمليات الصرف الصحي وغيرها في مجارى المياه على كامل أطوارها ومسطحاتها إلا بعد الحصول على ترخيص من وزارة الري بناء على اقتراح من وزير الصحة يتضمن الترخيص الصادر في هذا الشأن تحديدا للمعايير والمواصفات الخاصة بكل حالة على حدة " .



المرخص له به . وأن تتصرف إرادته الحرة الواعية إلى نشاطه الاجرامى هذا ، أي ألا يكون مجبرا على فعله هذا ، أو أن يكون عديم الأهلية .
العقوبة :

وفقا لنص المادة 89 من قانون البيئة يعاقب من يخالف أحكام القانون رقم 48 لعام 1982 بالغرامة بما لا تقل عن مائتي جنيه وبما لا تزيد على عشرين ألف جنيه . وفى حالة العود يشدد العقاب ليصبح الحبس والغرامة . فضلا عن إلزام المخالف بإزالة المخالفة أو تصحيحها في الموعد الذي تحدده وزارة الري ، والا قامت الوزارة بالإزالة على نفقة المخالف ، كما يحق للوزارة إلغاء الترخيص .

مدى دستورية المادة الثانية من القانون رقم 48 لعام 1982:

طعن بعدم دستورية هذه المادة بالطعن رقم 34 لسنة 15 قضائية بجلسة 2 مارس 1996 من قبل المتهم بمخالفة نص المادة الثانية من هذا القانون (قيامه بصرف المخلفات فى المجارى المائية بدون ترخيص من الجهات المختصة) والذى قدمته النيابة الى المحاكمة الجنائية عن جريمته هذه . وقد استند الطاعن فى طعنه هذا الى اهدارها حكم المادة 16 من الدستور التى تتعهد الدولة بموجبها بأن تقدم لمواطنيها خدماتها الصحية والاجتماعية والثقافية، وأن تيسرها على الأخص وتكفل انتظامها لقراها رفعا لمستواها . ومن ثم كان على الدولة بموجب هذا الواجب الدستورى قبل أن تؤاخذهم على القائهم لمخلفاتهم فى مجاريها المائية أن توفر بديلا عنها ممثلا فى خدماتها للصرف الصحى التى هيئتها للمدن مجانا دون قيد أو شرط ، مع حرمان قراها منها ، مما يخل بمساواة المواطنين أمام القانون التى كفلتها المادة 40 من الدستور .



وقد رفضت المحكمة الدستورية هذا الطعن وقضت بدستورية المادة الثانية من القانون رقم 48 لعام 1982 استنادا الى: أن حظر القاء المخلفات الصلبة أو السائلة أو الغازية في مجارى المياه على كامل أطوالها ومسطحاتها ليس مطلقا ، بل يجوز الاستثناء منه فى أحوال بذاتها يقدرها الوزير المختص ووفق ترخيص لا يصدر الا بعد معالجتها توكيا لأضرارها وبما يكفل لكل حالة على حدة التقيد بالمعايير والضوابط التى يتطلبها القانون . تبين عند تحليلها أنها لاتزال تؤثر فى نوعية المياه وصلاحيه استخدامها لكل الأغراض .. حق للجهة الادارية المختصة الغاء الترخيص ... وهو ما يعنى أن الترخيص الصادر عنها يعتبر بديلا مؤقتا عن مرافق الصرف الصحى عند تخلفها والى أن يتم احداثها . ~~فصل 24/2025~~ ~~2024/2025~~ من أن مبدأ مساواة المواطنين أمام القانون لا يعنى أن تعامل فئاتهم معاملة قانونية متكافئة ولا معارضة وكان الحظر المنصوص عليه فى المادة الثانية المطعون عليها لا يتعلق ببعض المواطنين دون البعض ، ولا بمن يكون منهم مقيما فى جهة بذاتها بجمهورية مصر العربية ، بل ينطبق على مدنها وقراها جميعا على واقعة بذاتها هى القاؤهم لمخلفاتهم أو صرفها فى الموارد المائية .

2024/2025

الفرع الثانى

جريمة عدم إزالة مسببات الضرر في مجارى المياه فورا

نصت المادة الثالثة فقرة أخيرة على أنه " أما إذا تبين من نتيجة تحليل العينات أنها تخالف المواصفات والمعايير المحددة وفقا لأحكام هذا القانون وبصورة تمثل خطرا فوريا على تلوث مجارى المياه فيخطر صاحب الشأن بإزالة مسببات الضرر فورا والا قامت وزارة الري بذلك على نفقته أو



قامت بسحب الترخيص الممنوح له ووقف الصرف على مجارى المياه بالطريق الادارى " .

وتخضع الجريمة لنص المادة (89) من قانون البيئة بشأن الجزاءات شأنها شأن جميع جرائم تلوث نهر النيل .
العنصر المفترض :

نفس العنصر المفترض في الجريمة السابقة ، وهو أن يتعلق محل الجريمة بالمجارى المائية .

الركن المادي :

يتجسد النشاط الاجرامى لهذه الجريمة في سلوك سلبي هو امتناع المرخص له بصرف أو بإلقاء المخالفات السائلة المعالجة - أي تلك التي تتم وفقا لضوابط الترخيص - عن إزالة مسببات الضرر التي تمثل خطرا فوريا عن مجارى المياه .

2024/2025

ويشترط كي يشكل الامتناع هذا سلوكا إجراميا أن يكون قد سبق إخطاره بضرورة إزالة مسببات الضرر .

الركن المعنوي :

شأن الجريمة السابقة وسائر جرائم تلوث البيئة النهرية ، فان الامتناع عن إزالة مسببات الضرر ينبغي أن يكون عمديا . والقصد الجنائي المتطلب هنا هو القصد الجنائي العام بعنصره العلم والإرادة. أي يشترط أن يكون عالما بمخالفته لضوابط الترخيص ، وبتسببه في تلوث مجارى المياه ، وبمطالبته بإزالة مسببات الضرر الذي تسبب فيه ، فضلا عن ضرورة انصراف إرادته الحرة الواعية إلى سلوكه هذا .

العقوبة :



لاختلاف بين عقوبة هذه الجريمة وسابقتها ، والأكثر من ذلك وسائر جرائم تلوث البيئة النهرية ، لذا نحيل إليها منعا من التكرار .

الفرع الثالث

جريمة إقامة منشآت ينتج عنها مخلفات دون ترخيص

جرمت هذه الواقعة المادة الرابعة من القانون رقم 48 لعام 1982 لنصها على أنه " لا يجوز التصريح بإقامة أية منشآت ينتج عنها مخلفات تصرف في مجارى المياه ، ومع ذلك يجوز لوزارة الري دون غيرها - عند الضرورة وتحقيقا للمصلحة العامة - التصريح بإقامة هذه المنشآت إذا التزمت الجهة المستخدمة لها بتوفير وحدات لمعالجة هذه المخلفات بما يحقق المواصفات والمعايير المحددة وفقا لأحكام هذا القانون ، وعلى أن يبدأ تشغيل وحدات 2024/2025 المعالجة فور بدء الاستفادة بالمنشآت ، وتسرى أحكام المادة (3) من هذا القانون على هذه المنشآت . وتمنح المنشآت القائمة مهلة عام من تاريخ العمل بهذا القانون لتدبير وسيلة لمعالجة مخلفاتها والا سحب الترخيص الممنوح لها ، ولوزارة الري في هذه الحالة اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف الصرف على مجارى المياه بالطريق الإدارى ودون الإخلال بالعقوبات الواردة بهذا القانون " .

العنصر المفترض :

شأن الجرائم السابقة يتعلق محل الجريمة بالمجارى المائية ، أي أن يتم إقامة المنشآت التي ينتج عنها مخلفات فى المجارى المائية .

الركن المادي :

يتجسد النشاط الاجرامى لهذه الجريمة في أحد الأفعال الآتية :

- فعل ايجابي يتجسد في : إقامة منشأة ينتج عنها مخلفات في مجارى المياه دون ترخيص .



- فعل سلبي يتجسد في : عدم توفير الجهة المصرح لها إقامة منشأة وحدات معالجة المخلفات الناتجة عن المنشأة بما يحقق المواصفات والمعايير المحددة وفقا لأحكام هذا القانون .
- فعل سلبي يتجسد في : عدم تدبير صاحب المنشأة المقامة قبل العمل بهذا القانون خلال مدة عام من سريان القانون وسيلة لمعالجة مخلفاتها .

يتضح لنا من نص المادة الرابعة وفي ضوء صور السلوك الاجرامى لهذه الجريمة أن المشرع على عكس الجريمة السابقة لم ينتظر حتى يتم صرف المخلفات في المجارى المائية ، وإنما تقدم درجة وجرم مجرد إقامة منشأة من شأن استعمالها تلويث مجارى المياه نتيجة صرف مخلفاتها .

2024/2025 2024/2025

الركن المعنوي :

لا يتصور العقاب لهذه الواقعة بصورها الثلاثة إلا إذا كانت عمدية . ويكتفي هنا بالقصد الجنائي العام بعنصريه العلم والإرادة ، أي أن تتصرف إرادته الحرة الواعية إلى إقامة المنشأة التي ينجم عنها مخلفات في المجارى المائية ، أو إلى الامتناع عن توفير وحدة المعالجة للمنشأة التي صرح له بإقامتها كي يتجنب تلويثها للمجارى المائية ، أو إلى الامتناع عن تدبير وحدة المعالجة للمنشأة السابق إقامتها قبل العمل بهذا القانون خلال المدة المحددة له .

وبجانب توافر إرادته الحرة الواعية لدى ارتكابه السلوك الاجرامى لجريمته هذه يشترط أن يكون عالما بعدم صدور ترخيص له بإقامة المنشأة التي ينجم عنها مخلفات في المجارى المائية ، أو أن يعلم بعدم إقامته وحدة لمعالجة المخلفات الناتجة عن المنشأة التي صرح له بإقامته كما في السلوك الاجرامى السلبي لهذه الجريمة ، أو أن يعلم بأنه لم يقيم بإنشاء وحدة لمعالجة



المخلفات الناجمة عن المنشأة السابق له إنشائها قبل العمل بهذا القانون وبانتهاء المدة الممنوحة له بذلك .

العقوبة :

لا اختلاف عن سابقتها لذا نحيل إليها منعا للتكرار .

الفرع الرابع

جريمة عدم إيجاد مالك العائمة وسيلة لعلاج المخلفات

أو صرفها في مجارى المياه

تنص المادة الخامسة من هذا القانون على أنه " يلتزم ملاك العائمات

2024/2025

2024/2025

2024/2025

السكنية والسياحية وغيرها الموجودة في مجرى النيل وفرعيه بإيجاد وسيلة

لعلاج مخلفاتها أو تجميعها في أماكن محددة ونزحها وإلقائها في مجارى أو

مجمعات الصرف الصحي ولا يجوز صرف أي من مخلفاتها على النيل أو

مجارى المياه . ويتولى مهندسوا الري المكلفون بتطبيق أحكام هذا القانون كل

في دائرة اختصاصه التفتيش الدوري على هذه العائمات فإذا تبين مخالفاتها

لأحكام هذه المادة يعطى مالك العائمة مهلة ثلاثة أشهر لاستخدام وسيلة

للعلاج وإزالة مسببات الضرر، فإذا لم يتم ذلك بعد انتهاء المهلة المحددة

يلغى ترخيص العائمة " .

العنصر المفترض :

يتعلق بمحل الجريمة وهو هنا المجارى المائية .

الركن المادي :

يتجسد النشاط الاجرامى لهذه الجريمة في أحد فعلين :





- سلوك ايجابي : يتجسد في صرف العائمة مخلفاتها على النيل أو مجارى المياه .
- سلوك سلبي : يتمثل في عدم إيجاد مالك العائمة وسيلة لعلاج مخلفاتها أو صرفها في مجارى المياه . فهذا السلوك لا يتصور وقوعه من غير مالك العائمة ، والتي يقصد بها كل منشأة قائمة في مجرى النيل سواء كانت سكنية أو سياحية أو غيرها .
- ويثبت ارتكاب السلوك الاجرامى لهذه الجريمة عن طريق مهندسي الري المكلفين بتطبيق هذا القانون كل فى دائرة اختصاصه من خلال قيامهم بالتفتيش الدوري على هذه العائمات .

2024/2025

2024/2025

الركن المعنوي :

2024/2025

يشترط للعقاب على السلوك الاجرامى لهذه الجريمة الايجابي منه أو السلبي أن يعتمد الفاعل سلوكه هذا. والقصد المطلوب هنا هو القصد الجنائي العام بعنصره العلم والإرادة .
العقوبة :

المشرع اشترط للعقاب على السلوك الاجرامى لمالك العائمة أن يتم منح المخالف مدة لإيجاد وسيلة لعلاج المخلفات أو الصرف في مجارى المياه قدرها ثلاثة أشهر ، فإذا نجح المخالف في تلافى مخالفته هذه أعفى من العقاب ، بينما إذا انتهت المدة دون إيجاد وسيلة لمعالجة المخلفات عوقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (89) من قانون البيئة والسابق الإشارة إليها لدى استعراضنا للجرائم السابقة .



الفرع الخامس

جريمة تسرب وقود الوحدات النهرية المتحركة في مجارى

المياه

نصت المادة السابعة من هذا القانون على أنه " يحظر على الوحدات النهرية المتحركة المستخدمة للنقل أو السياحة أو غيرها السماح بتسرب الوقود المستخدم لتشغيلها في مجارى المياه . وتسرى على هذه الوحدات أحكام المادة الخامسة من هذا القانون ."

العنصر المفترض :

لا اختلاف بينه وبين نظيره في الجرائم السابقة .

2024/2025

2024/2025

2024/2025

الركن المادي :

يتجسد النشاط الاجرامى لهذه الجريمة وفقا لنص المادة السابعة في تسريب الوقود المستخدم في تشغيل الوحدات النهرية المتحركة في مجارى المياه . ويقصد بالوحدة النهرية المتحركة كل منشأة عائمة تكون الآلة هي أداة تسييرها ولو كانت مكونة من دافع ومدفوع أو قاطر ومقطور أيا كان الغرض من استخدامها كأن تكون مستخدمة في النقل أو السياحة أو غيرها .

ويتصور أن يتخذ السلوك الاجرامى لهذه الجريمة شكلا آخر ، فقد يكون سلبيا يتمثل في عدم إيجاد المسئول عن الوحدة النهرية المتحركة الموجودة في مجرى النيل وسيلة لعلاج مخلفاتها . وقد يكون ايجابيا يتمثل في صرف الوحدة النهرية المتحركة مخلفاتها على النيل أو مجارى المياه .

الركن المعنوي :



العقوبة :

(من قانون البيئة لعام 1994 والسابق الوقوف عليها في الجرائم السابقة .

2024/2025